

DOMBOK

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
210, 351 05 Växjö
0470/280 00 vx

DELDOM
27.6.1979
Växjö

DVA 37/1979

s 1 (4)

AD 27/1967

Karlskrona, vat-
tenbortledning
från Lyckebyån
m m

I DOMSTOLEN

chefsrådmannen Arne Hennberg såsom vattenrättsdomare, fastighets-
rådet Filip Tenne såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Gunnar
Ottosson, Karlskrona, och Klaes-Göran Åkesson, Gängletorp, Ramdala

SÖKANDE

Karlskrona kommun

SAKEN

delfrågor om förlängning av provotid för fiske och ändring av mini-
mitappning från sjön Törn

DOMSLUT

Med ändring av vad därutinnan bestämts i deldomen 12.3.1974 uti
förevarande mål AD 27/1967 förordnar vattendomstolen att den i sagda
deldom upptagna vattenhushållningsbestämmelsen under punkt C (s. 17 ö)
skall avse en minsta tappning under provotiden genom regleringsdammen
av cirka 100 l/s, att sagda minimitappning vid passage genom Linnefors-
dammen om möjligt skall fördelas med cirka 80 l/s genom utskoven och
20 l/s genom intagsrännan och att den i deldomen (s. 39 n) bestämda
provotiden för företagets inverkan på fisket förlänges till utgången
av år 1980.

Målet kommer i de uppskjutna delarna om slutligt fastställande av
minimitappningen från sjön Törn och om företagets inverkan på fisket
att återupptagas utan anmälan av part, när utlåtande rörande fisket
inkommit eller anledning därtill eljest föreligger.

RECIT

Genom deldom 12.3.1974 (aktsid 2208-2306) erhöill Karlskrona kommun tillstånd till bortledning av vatten från Lyckebyån samt rätt att för möjliggörande av vattenbortledningen reglera vattenståndet i sjön Törn medelst en dammbyggnad vid sjöns utlopp. Bland vattenhushållningsbestämmelserna för Törns reglering upptogs följande regel: "6. Kommunen har att under en provotid, som skall pågå intill dess vattendomstolen efter verkställd fiskeutredning återupptager frågan till avgörande, städse framsläppa en minsta tappning genom regleringsdammen av 25 l/s." Beträffande Linnefors (övre) dammbyggnad, som är belägen nedströms den nya regleringsdammen, föreskrevs såvitt här är av intresse följande: "Den föreskrivna minimitappningen från Törn av 25 l/s får icke innehållas vid Linneforsdammen. Den skall vid passage av dammen om möjligt fördelas med cirka 20 l/s genom utskoven och 5 l/s genom intagsrännan. Kommunen har att uppsätta provisoriska måtanordningar vid Linneforsdammen för kontroll av vattenföringen."

Beträffande fisket hade vattendomstolen i tidigare deldom av 14.8.1970 förordnat fiskeriintendenten att på kommunens bekostnad under en tid av fem år, räknat från dagen för deldomen, utföra undersökningar i Törn och - om så bedömdes erforderligt - i Linneforsån för bestämmande av lämpliga kompensationsåtgärder för de skador företaget kunde medföra på fisket. Utlåtandet med förslag till sådana åtgärder skulle snarast möjligt efter undersökningstidens utgång ingivas till vattendomstolen. I 1974 års deldom uppsköt vattendomstolen det slutliga avgörandet av frågan om företags inverkan på fisket under en provotid, som utgick 14.8.1975. Under provotiden hade fiskeriintendenten i nedre södra distriktet att fortsätta och slutföra sådana undersökningar, som avsågs med vattendomstolens förordnande i deldomen 14.8.1970, därvid även förhållandena i Linneforsån och frågan om erforderlig minimitappning skulle beaktas.

Under rubriken "Uppskjutna frågor" innehåller 1974 års deldom följande: "Såsom framgått ovan i denna deldom har frågorna om slutligt fastställande av minimitappning från Törn samt om företags inverkan på fisket uppskjutits. Målet kommer i dessa delar att återupptagas utan anmälan av part, när utlåtande rörande fisket inkommit eller anledning därtill eljest föreligger."

Kommunen har i inlaga 9.7.1976 (aktsid 2314-2315) uppgivit att byggnadsarbetena ännu icke påbörjats men att dimensioneringen av anordningarna för minimitappning av anförda skäl gjorts så att en ökning av tappningen till 100 l/s kan genomföras. Av meddelande 1.6.1977 (aktsid 2319) framgår att samtliga tillståndsgivna anordningar färdigställts.

Genom beslut av vattenrättsdomaren 29.11.1977 har fiskeriintendenten i östra distriktet förordnats till ny fiskesakkunnig i målet.

Kommunen har därefter i inlaga 13.2.1979 (aktsid 2329-2330) anfört huvudsakligen följande. Det har konstaterats att den i 1974 års delom fastställda minimitappningen 25 l/s är otillräcklig med hänsyn till såväl fisket som utseendet vid Linnefors kvarndamm. Kommunen har därför ökat minimitappningen till uppemot 100 l/s. Fiskeundersökningarna har ännu icke avslutats. På förekommen anledning lämnar kommunen därför en utfästelse att minimitappningen under den fortsatta provotiden för fisket skall hållas vid 90-100 l/s.

Fiskeriintendenten i östra distriktet har såsom fiskesakkunnig yttrat följande. Eftersom den nya regleringsdammen vid sjön Törn färdigställdes först under år 1977 har det inte varit möjligt att hitintills slutföra undersökningarna om fisket i Törn och Linneforsån. Med hänsyn härtill föreslår intendenten, att vattendomstolen förlänger provotiden, så att undersökningen kan genomföras under erforderlig tid efter regleringsdammens färdigställande.

Kommunen har härtill meddelat att från kommunens sida icke finns någon erinran mot förlängning av provotiden. Med hänsyn till de undersökningar som redan utförts torde provotiden emellertid icke behöva förlängas med mer än ett eller högst två år.

Fiskeriintendenten har ansett den av kommunen utlovade minimitappningen av 90-100 l/s vara positiv för fisket i Linneforsån. För ytterligare fiskeundersökningar i Törn och Linneforsån erfordras enligt intendenten en förlängd provotid av minst två år, nämligen till utgången av år 1980.

Advokaten Olof Lindgrens huvudmän har förklarat sig icke ha något att erinra mot förlängning av provotiden och ökning av minimitappningen.

Kommunen har vid huvudförhandlingen medgivit en förlängning av provotiden för fisket till 1980 års utgång samt utfäst sig att hålla en minimitappning av cirka 100 l/s med fördelning av detta vatten genom Linneforsdammen i samma proportion som tidigare gällt.

DOMSKÄL

Vattendomstolen finner lämpligt och ändamålsenligt att med ändring av vad i 1974 års deldom bestämts förordna om ökad minimitappning från sjön Törn, om fördelning av detta vatten genom Linneforsdammen och om förlängning av provotiden för fisket, allt på det sätt varom den fiske-sakkunnige och kommunen är ense. Därvid beaktar vattendomstolen att berörda sakägare varit informerade om de ifrågavarande justeringarna av provotidsbestämmelserna och även i visst fall medgivit desamma. Ändringarna bedöms i vart fall icke kunna vara till nackdel för sakägarna.

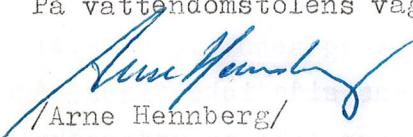
Fortfarande bör gälla att målet i uppskjutna delar återupptages utan anmälan av part.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Dv 950 Vadeanmälan senast 11.7.1979

Vadeinlaga senast 25.7.1979

På vattendomstolens vägnar:


/Arne Hennberg/